

1004577-40.2021.8.26.0625

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... diretamente na contabilidade do tráfico de drogas, na guarda do dinheiro e também o avisava sobre movimentação da polícia no bairro Jardim América. Tinha como principal função a de guardar o dinheiro e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas para Bruno, tendo conhecimento de que este faz parte de associação que pratica o tráfico de drogas em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1004577-40.2021.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004577-40.2021.8.26.0625

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria - 4/2021 - GAECO do Vale do Paraíba

Autor:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu:

Tiago Charles Vieira dos Santos e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de: 1) TIAGO CHARLES VIEIRA DOS SANTOS, vulgo "Boca", filho de Evail dos Santos e Marcia Aparecida Vieira, portador do RG 41.993.153 e CPF 342.515.988-73; 2) LUCIANO SANTOS DE TOLEDO, vulgo "Fio", filho de Sueli dos Santos e Osvaldo Tolentino, portador do RG 45876855; 3) RENAN DA SILVA MOREIRA, vulgo "Gordinho", filho de Edmara Aparecida da Silva e Denis Marcelo Moreira, portador do CPF 442.567.088-47; 4) WILLIAM GABRIEL SANTANA SANTOS, vulgo "Tatu", filho de Cristiane Santana Silva e Wagner

Everaldo Santos, portador do RG 54.892.414-4 e CPF 478.924.118-10; 5) LEANDRO DE TOLEDO, vulgo "Boneco", filho de Sueli dos Santos e Osvaldo Tolentino, portador do RG 47.959.777; 6) DEIVID GENESIS FURTADO DOS SANTOS, vulgo "Mineiro", filho de Maria Amelia Furtado dos Santos e Paulo Cezar dos Santos, portador do RG 376748515 e do CPF 080.690.376-79; 7) MARCUS VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo "Toco", filho de Maristela Ribeiro dos Santos e José Donisete dos Santos, portador do RG 53.725.463-8 e CPF 513.717.648-67; 8) BRUNO DA SILVA PEREIRA, vulgo "Narigudo", filho de Andréia Cristina da Silva e Edilson da Silva Pereira, portador do RG 42.321.109 e CPF 235.850.518-80; 9) MATHEUS BRIET GOUVEA, vulgo "Teu", filho de Luci Mara Briet Gouvea e Edson dos Santos Gouvea, portador do RG 50.767.423 e CPF 438.769.098-48; 10) LEANDRO APARECIDO SEVERINO, vulgo "Lafon", filho de Isabel Cristina Severino, portador do RG 49.625.378 e CPF 396.822.408-67; 11) RAFAEL DIOVANI DA MOTTA BALBINO, vulgo "Quebrado", filho de Kátia Letícia da Motta e Dario Evangelista Balbino, portador do RG 54.737.034 e CPF 459.868.858-05; 12) RODRIGO AUGUSTO BATISTA CARDOSO, vulgo "Teresão", filho de Maria Angelica Batista Cardoso e Antonio Mauro Cardoso, portador do RG 41993401 e CPF 318.852.898-12; 13) MAXWEL RODRIGUES SANTOS, vulgo "Max", filho de Nanci Rodrigues dos Santos e Edney dos Santos, portador do RG 48964754-6 e CPF 416.298.588-03; 14) VITOR GABRIEL DE MOURA CARDOSO, filho de Claudia Aparecida de Moura Cardoso e Robson Cardoso, portador do RG 71422924 e CPF 466.424.608-04; 15) JOSÉ RICARDO DE PAULA, filho de Ivone da Silva Paula e José Julio de Paula, portador do RG 20338156 e CPF 121.937.198-02; e 16) FLÁVIA MARCELA DE SOUZA, filha de Benedita Geralda de Moura e Erasmo José de Souza, portadora do RG 41.993.128.

Segundo narra a prefacial acusatória, consta do incluso procedimento investigatório criminal nº 94.0553.0000002/2020-6 e das medidas cautelares penais nº 0006495-33.2020.8.26.0625, nº 0008300-21.2020.8.26.0625 e nº 1002742-17.2021.8.26.0625 desta 1ª Vara Criminal, que, desde data incerta, mas pelo menos entre os meses de fevereiro de 2020 e março de 2021, no bairro Jardim América, Município de Taubaté, os réus associaram-se de forma estável para o fim de praticarem, reiteradamente, os crimes previstos no art. 33, caput e § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06.

Afirma-se ainda que o crime foi cometido com o emprego de armas de fogo e sua prática envolveu adolescentes, circunstâncias que eram de conhecimento dos réus. Consta também, que, em 03 de dezembro de 2020, por volta de 11h30, na Rua Joaquim Carlos da Silva altura do nº 585 e na Rua Pedro Donizete dos Santos nº 140, em Taubaté (BO nº 140/2020 - DISE- DEL.SEC.TAUBATE); no dia 10 de dezembro de 2020, por volta de 16h40, na Rua Toiti Kako 630, em Taubaté (BO 3449/2020 - Seccional de Taubaté Plantão); no dia 27 de janeiro de 2021, por volta de 15h, no interior da residência localizada na Avenida Prof. Gentil de Camargo nº 415, Bairro Sandra Maria\Parque Três Marias, nesta cidade de Taubaté (BO nº 237/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO); no dia 10 de março de 2021, por volta de 06h, na Av. Toiti Kako, 586, Jardim América, bem como na Av. Toiti Kako, 62, Jardim América, Taubaté/SP (BO nº 553/21 - 1º D.P. TAUBATE e BO nº 4/2021 - DEIC TAUBATÉ), TIAGO CHARLES VIEIRA DOS SANTOS, vulgo "Boca", acima qualificado, de qualquer modo concorreu para os crimes de tráfico de drogas praticados nessas ocasiões, na condição de adquirente e de real proprietário dos entorpecentes aí apreendidos e que estavam na posse de terceiros, e ainda na condição de líder do grupo criminoso responsável pelo posterior comércio das drogas, no varejo, no bairro Jardim América em Taubaté, tudo na forma adiante descrita.

Consta, ainda, que, no dia 10 de dezembro de 2020, por volta de 16h40, na Rua Toiti Kako 630, em Taubaté (BO 3449/2020 - Seccional de Taubaté Plantão), RENAN DA SILVA MOREIRA, vulgo "Gordinho"; WILLIAM GABRIEL SANTANA SANTOS, vulgo "Tatu"; e MATHEUS BRIET GOUVEA, vulgo "Teu", de qualquer modo concorreram para o crime de tráfico de drogas praticado nessa específica ocasião, na forma descrita em tópico próprio, e porque tiveram, em algum momento, tais entorpecentes sob suas responsabilidades e em suas posses, para fins de entrega a consumo de terceiros.

Consta, por fim, que no dia 27 de janeiro de 2021, por volta de 15h, no interior da residência localizada na Avenida Prof. Gentil de Camargo nº 415, Bairro Sandra Maria\Parque Três Marias, nesta cidade de Taubaté (BO nº 237/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO), RENAN DA SILVA MOREIRA, vulgo "Gordinho"; WILLIAM GABRIEL SANTANA SANTOS,

vulgo "Tatu"; e DEIVID GENESIS FURTADO DOS SANTOS, vulgo "Mineiro", acima qualificados, de qualquer modo concorreram para o crime de tráfico de drogas praticado nessa ocasião, na forma descrita em tópico próprio, e porque tiveram, em algum momento, tais entorpecentes sob suas responsabilidades e em suas posses, para fins de entrega a consumo de terceiros.

Segundo a apuração ministerial, a quadrilha era estruturada de forma piramidal, com o réu TIAGO CHARLES VIEIRA DOS SANTOS na posição de chefia, tendo por braço direito o acusado LUCIANO SANTOS DE TOLEDO (proprietário do imóvel onde a droga era preparada).

Logo abaixo estariam os gerentes RENAN DA SILVA MOREIRA, DEIVID GENESIS FURTADO DOS SANTOS, WILLIAM GABRIEL SANTANA SANTOS, LEANDRO DE TOLEDO, MARCUS VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS e BRUNO DA SILVA PEREIRA.

Em um terceiro nível hierárquico se encontram os traficantes responsáveis pelo trabalho direto nas "biqueiras", comercializando e armazenando entorpecentes: RODRIGO AUGUSTO BATISTA CARDOSO, LEANDRO APARECIDO SEVERINO, VITOR GABRIEL DE MOURA CARDOSO e MAXWEL RODRIGUES SANTOS, dentro outros.

Também há outras pessoas que trabalham para o grupo transportando drogas, escondendo os entorpecentes, guardando o dinheiro, vigiando a movimentação da polícia (campanas) e auxiliando na ocultação de patrimônio e bens.

De forma sucinta, o órgão acusador narra que os réus atuaram de forma coordenada, hierarquizada e organizada, com divisão de tarefas da seguinte maneira:

1. Bruno da Silva Pereira, vulgo "Narigudo"

Função (fls. 142): Trata da rotina do ponto de venda pelo qual é responsável, tratando da quantidade de "pinos" vendidos, escala de trabalho dos vendedores, abastecimento dos locais com drogas, recolhimento do dinheiro das vendas e o esconderijo dos entorpecentes. Ele, como mais um gerente, monta escalas de vendedores, fornece os entorpecentes que cada equipe deve vender, aciona as equipes seguintes quando a anterior termina suas vendas e depois faz a recolha do dinheiro.

2. Deivid Genesis Furtado dos Santos, vulgo "Mineiro"

Função (fls. 131): Gerente, conferia quantas cotas, sacolas e pinos estavam sendo vendidos. Também controlava o fornecimento de drogas nas biqueiras do Jardim América e, em muitas ocasiões, levava pessoalmente os entorpecentes para os pontos de vendas.

3. Flávia Marcela de Souza

Função (fls. 171 e 173): era namorada do réu Bruno e a pessoa que mais falou com ele durante as investigações. Ela o auxiliava, com habitualidade, diretamente na contabilidade do tráfico de drogas, na guarda do dinheiro e também o avisava sobre movimentação da polícia no bairro Jardim América. Tinha como principal função a de guardar o dinheiro e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas para Bruno, tendo conhecimento de que este faz parte de associação que pratica o tráfico de drogas em larga escala no bairro Jardim América em Taubaté.

4. José Ricardo de Paula

Função (fls. 178 e 182): Trata-se da pessoa que prepara a droga para Tiago "Boca". É o "químico" da organização criminosa, ou seja, é ele o encarregado de realizar a mistura da pasta base de cocaína com outras substâncias químicas e insumos diversos, para deixar o entorpecente no ponto certo para as vendas em pequenas porções. Ele também faz o embalo dos entorpecentes. Assim, ele atua antes dos entorpecentes chegarem aos vendedores. Por tal razão, mantinha contato somente com Tiago.

5. Leandro Aparecido Severino, vulgo "Lafon"

Função (fls. 155): trabalha nas biqueiras do Jardim América e, ao longo das investigações, travou conversas bastante explícitas sobre o tráfico. Conversava abertamente, principalmente com Bruno, sobre "pinos", "biqueira", "drogas", "maconha", "caminhada", "bagulho" e outros termos, assim, faz parte da equipe montada e coordenada por Bruno. Ainda, Leandro "Lafon" substituiu Bruno no recebimento e controle das drogas quando este está fora da "biqueira".

6. Leandro de Toledo, vulgo "Boneco"

Função (fls. 124 e 129): é irmão de Luciano "Fio", o qual foi preso e, após, tudo indica que ele passou a exercer parte das funções de seu irmão na associação. Era

responsável pela venda de uma determinada quantidade de sacolas diárias, passando a se expor mais após a prisão do irmão

7. Luciano Santos de Toledo, vulgo “Fio”

Função (fls. 91/97): Foi membro da associação criminosa até sua prisão em flagrante em 03 de dezembro de 2020. Era associado a Tiago e aos demais réus, com vínculo estável e perene, para a prática do tráfico de drogas em larga escala. Desde o início das investigações foi apontado como um dos principais líderes do grupo criminoso. Ele era apontado como o “braço direito” do líder Tiago “Boca”, e considerado o “número 2” na hierarquia, papel que depois de sua prisão foi assumido por Renan. Era, inclusive, na sua chácara que a cúpula se reunia para fazer o preparo, mistura, manuseio e separação das drogas em pequenas quantidades (expediente por eles chamado de “resposta”). Ademais, por estar logo abaixo de Tiago e tratar diretamente com este, tinha a função predeterminada de repassar as ordens, orientações e organização aos demais gerentes, inclusive tendo de resolver eventuais conflitos entre estes, evitando, muitas vezes, que tais conflitos chegassem ao chefe. Ele fazia a ponte entre Tiago e os demais membros do grupo criminoso. Tiago confiou a “Fio” a responsabilidade por resolver questões administrativas do funcionamento das vendas dos entorpecentes. Era o homem de confiança de Tiago na associação até o dia 03/12/2020, sendo por este designado para ser uma espécie de “gerente geral”, para transmitir as ordens e orientações do chefe aos demais gerentes, fiscalizar a atividade criminosa, o movimento das vendas e a contabilidade diretamente no local, resolvendo as pendências entre os demais gerentes e organizando as atividades destes, até a data de sua prisão em 03/12/2020. Ainda, era quem promovia a recolha do dinheiro junto aos demais gerentes, para repassar a Tiago.

8. Marcus Vinicius Ribeiro dos Santos, vulgo “Toco”

Função (fls. 136): Gerente na administração dos pontos de venda de drogas do Jardim América. Espécie de “chefe de time”, responsável por controlar a venda de determinadas cotas diárias dos entorpecentes. Atuava mais na linha de frente, diretamente nas vendas e comandando determinada equipe de vendedores, mas prestando cotas a gerentes mais importantes, como Deivid ou Renan.

9. Matheus Briet Gouvea, vulgo “Teu”

Função (fls. 150): um dos membros mais ativos da associação, atuando diretamente nas vendas pelas ruas e na guarda e depósito de entorpecentes. É bastante mencionado pelos gerentes William, Renan, Deivid “Mineiro” e Marcus “Toco”, a quem presta contas, pois fica nos pontos de vendas de drogas coordenando pessoalmente a comercialização de entorpecentes, atuando na linha de frente. Muitas vezes é ele quem inicia a venda de novas cotas (ou “sacolas”) e avisa os gerentes quando a droga está acabando. Também é com ele que os gerentes buscam parte do resultado financeiro das vendas das porções no varejo

10. Maxwell Rodrigues Santos, vulgo “Max”

Função (fls. 168): É um dos vendedores de rua mais ativos das “biqueiras” do Jardim América. Ele também costuma trabalhar, com habitualidade, nas equipes montadas pelo gerente Bruno, a quem presta contas acerca das quantidades vendidas e do dinheiro arrecadado.

11. Rafael Diovani da Motta Balbino, vulgo “Quebrado”

Função (fls. 159 e 162): É uma das pessoas associadas, de forma estável, que armazenava parte dos entorpecentes da associação criminosa e os entregava pouco a pouco para os pontos de vendas, conforme iam acabando os pequenos estoques (chamados de “sacolas”) que ficavam em poder dos vendedores. Recebia o valor de R\$ 650,00 para armazenar os entorpecentes da associação criminosa, cujo valor era repassado por Leandro de Toledo “Boneco” ou por Renan “Gordinho”

12. Renan da Silva Moreira, vulgo “Gordinho”

Função (fls. 98 e 101): distribuir as drogas e fazer o recolhimento do dinheiro entre os gerentes, para ser entregue a Luciano, ou, após a prisão deste, diretamente a Tiago. Também fazia a articulação entre todos os gerentes, para tratar de questões de administração das “biqueiras”.

13. Rodrigo Augusto Batista Cardoso, vulgo “Teresão”

Função (fls. 164 e 166): Membro da associação criminosa e um dos principais

subordinados do gerente Bruno. Ao longo da investigação, ele travou conversas explícitas sobre o tráfico de drogas. Por morar em local bastante próximo aos pontos de venda, é homem de confiança de Bruno para controlar e fiscalizar a movimentação dos demais vendedores e os esconderijos das drogas pelas ruas do Jardim América. Ainda, pessoalmente fazia as vendas de drogas, sempre a mando de Bruno. Também trabalha diretamente, e com regularidade, nas vendas de varejo, nas ruas do Jardim América, prestando contas ao réu Bruno, a quem entrega os valores obtidos com o tráfico de drogas.

14. Tiago Charles Vieira dos Santos, vulgo "Boca" - seria o líder (Fls. 18): Foi mencionado por seus subordinados em diversos diálogos, captados durante esta investigação. Em grande parte das conversas, ele é referido como "HÔMI", "RAPAZ" ou "FRANGO", para evitarem expressamente falar seu nome, mas também há inúmeras conversas interceptadas em que seu nome "TIAGO" é dito claramente pelos interlocutores. Sempre tratado como líder, ele era citado sobretudo quando havia conflitos entre outros membros da associação criminosa, e se debatia se valeria a pena reportar os problemas para o chefe-mor.

15. Vitor Gabriel de Moura Cardoso

Função (fls. 175/177): é primo e vizinho de Flávia, e, assim como ela, auxiliava o gerente Bruno com a contabilidade do tráfico de drogas e com o armazenamento do dinheiro produto de tal atividade ilícita. Também tinha a função de guardar o dinheiro relacionado ao tráfico de drogas para Bruno, e muitas vezes passar parte desse dinheiro para Flávia para esta depois entregar para Bruno, ambos tendo conhecimento de que este faz parte de associação que pratica o tráfico de drogas em larga escala no bairro Jardim América em Taubaté.

16. William Gabriel Santana Santos, vulgo "Tatu"

Função (fls. 118): um dos gerentes da associação criminosa. Membro que mais falava com Renan "Gordinho" e costumava ficar pessoalmente nos pontos de vendas distribuindo as cotas (ou sacolas), diariamente, entre os vendedores e fiscalizando as vendas de drogas no varejo.

Aditamento da denúncia a fls. 491.

A denúncia foi recebida a fls. 492/501.

Laudos definitivos de entorpecentes juntados a fls. 503/508 e 606/608.

Relatório de oitivas realizadas pelo GAECO juntado a fls. 610/618.

Defesa prévia de MATHEUS BRIET GOUVEA a fls. 794/799.

Defesa prévia de MAXWEL RODRIGUES SANTOS a fls. 802/804.

Defesa prévia de TIAGO CHARLES VIEIRA DOS SANTOS a fls. 845/863.

Defesa prévia de JOSÉ RICARDO DE PAULA a fls. 885/895.

Defesa prévia de RODRIGO AUGUSTO BATISTA CARDOSO a fls. 897/921.

Defesa prévia de WILLIAM GABRIEL SANTANA SANTOS a fls. 922/930.

Defesa prévia de LUCIANO SANTOS DE TOLEDO e LEANDRO DE TOLEDO a fls. 932/938.

Defesa prévia de RAFAEL DIOVANE DA MOTTA BALBINO a fls. 941/947.

Defesa prévia de RENAN DA SILVA MOREIRA a fls. 948/952.

Defesa prévia de VITOR GABRIEL DE MOURA CARDOSO a fls. 956/962.

Defesa prévia de MARCUS VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS a fls. 1027/1029.

Defesa prévia de FLÁVIA MARCELA DE SOUZA a fls. 1030.

Defesa prévia de BRUNO DA SILVA PEREIRA a fls. 1031.

Defesa prévia de LEANDRO APARECIDO SEVERINO a fls. 1032.

Manifestação do Ministério Público a fls. 1042/1092.

Juntada de relatórios e pareceres técnicos pelo MP a fls. 1214/1417.

Complementação da defesa de MAXWEL RODRIGUES SANTOS a fls. 1418/1425.

Nova juntada de material pelo MP a fls. 1426.

Decisão de saneamento do feito a fls. 1434/1459, ocasião em que foram afastadas as questões preliminares levantadas pelas defesas e designada audiência de instrução.

Juntada de laudo definitivo de armas e munições pela acusação a fls. 1461/1467.

Citado por edital (fls. 1496), o réu DEIVID GENESIS FURTADO DOS SANTOS quedou-se revel, razão pela qual o feito foi com relação a ele desmembrado (fls. 1870 e 2735).

Ao longo de oito audiências de instrução foram colhidos depoimentos das trinta testemunhas arroladas pelas partes e, ao cabo, os quinze réus foram interrogados.

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público ofereceu memoriais escritos a fls. 1982/2284, nos quais, entendendo satisfatoriamente provados os fatos, requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. Fez ainda considerações acerca da dosimetria das penas.

O réu TIAGO CHARLES VIEIRA DOS SANTOS apresentou memoriais a fls. 2306/2355, alegando: a) nulidade da citação, em razão da ausência de recebimento da contrafé; b) ilegalidade das interceptações telefônicas, haja vista as sucessivas renovações insuficientemente motivadas, a existência de outros meios de obtenção de prova e a abrangência de pessoas estranhas ao feito; c) cerceamento de defesa por ausência de fundamentação da decisão que emitiu ordem de busca e apreensão; d) cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do assistente técnico em audiência, medida ainda mais temerária em razão do prévio deferimento, pela magistrada titular, da produção de tal prova; e) cerceamento de defesa decorrente da mitigação indevida do número de testemunhas passíveis de arrolamento pelo acusado, comprometendo o contraditório e a ampla defesa; f) cerceamento de defesa por impedimento de acesso à totalidade da prova produzida pelo Parquet, tal como colhida (material bruto, sem criptografia, conforme captado pela empresa de telefonia, bem como material colhido pelo sistema Guardião da Polícia Militar); g) ausência de provas da prática de tráfico de drogas, não tendo sido apreendido nenhum entorpecente em poder do réu, impondo-se sua absolvição; h) ausência de provas da prática de associação para o tráfico de drogas, sem comprovação de liame subjetivo, impondo-se a absolvição do acusado. Ao cabo, fez considerações acerca da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e, na terceira fase, reconhecimento apenas da existência de crime continuado. Pugnou, ainda, pela imposição de regime inicial semiaberto, com detração do tempo de segregação cautelar e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por derradeiro, alegou nulidade do pedido de decretação de perdimento dos bens, vez que não se franqueou o contraditório e ampla defesa aos seus reais proprietários e, no mais, ausência de contemporaneidade entre a prática delitiva e a aquisição dos bens, não havendo que se falar serem produto de crime.

O réu JOSÉ RICARDO DE PAULA apresentou memoriais a fls. 2356/2387, alegando: a) nulidade das interceptações telefônicas, em virtude da ausência de fundamentação válida na decisão deferitória e nas sucessivas renovações; b) ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca e apreensão; c) cerceamento de defesa decorrente do impedimento indevido ao acompanhamento da busca e apreensão por advogada, resultando em crime de abuso de autoridade; d) nulidade da citação por ausência de entrega de contrafé; e) inexistência de crime de associação para o tráfico, vez que não foram produzidas provas cabais do animus associativo estável e permanente. Fez considerações acerca da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento das causas de aumento de pena, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar humanitária, diante dos inúmeros problemas de saúde que acometem o acusado.

O increpado WILLIAM GABRIEL SANTANA SANTOS ofereceu alegações finais escritas a fls. 2481/2500, alegando: a) nulidade da citação por ausência de entrega de contrafé; b) nulidade das interceptações telefônicas, em virtude da ausência de fundamentação válida na decisão deferitória e nas sucessivas renovações; c) ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca e apreensão; d) inexistência de provas quanto à prática do delito de tráfico de drogas; e) inexistência de prova de associação permanente e duradoura para a prática do tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, requereu a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao caso, afastamento das majorantes do artigo 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/06, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O réu RODRIGO AUGUSTO BATISTA CARDOSO ofereceu memoriais a fls. 2501/2529, alegando: a) nulidade da citação por ausência de entrega de contrafé; b) nulidade das interceptações telefônicas, em virtude da ausência de fundamentação válida na decisão deferitória e nas sucessivas renovações, sem indicação da impossibilidade

de produção de provas por outros meios; c) ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca e apreensão; d) ausência de provas para condenação, haja vista que não houve demonstração de que a voz constante dos áudios seja de fato do acusado. Fez considerações acerca da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento de atenuante inominada decorrente dos efeitos da pandemia, o afastamento das causas de aumento de pena, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com concessão do direito de apelar em liberdade.

O réu MATHEUS BRIET GOUVEA apresentou memoriais a fls. 2530/2560, alegando: a) nulidade da citação por ausência de entrega de contrafé; b) ausência de provas de que o "Teu" mencionado nas interceptações é o réu. Requereu a desclassificação da imputação do artigo 33, caput, para o artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da benesse do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, imposição de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O réu RENAN DA SILVA MOREIRA ofereceu alegações finais escritas a fls. 2561/2579, alegando: a) nulidade da citação por ausência de entrega de contrafé; b) ausência de provas da prática de tráfico pelo réu, vez que não há prova de materialidade; c) ilegalidade das interceptações telefônicas; d) ausência de provas de que a droga encontrada em um terreno baldio em 10.12.20 pertencia ao acusado; e) inexistência de prova de animus associativo de modo estável e permanente para a prática de tráfico. Requereu a absolvição e o indeferimento do pedido ministerial de perdimento do veículo Ford Focus, placas FSB0D36, que pertence a terceira pessoa. O acusado MARCUS VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS apresentou alegações finais a fls. 2582/2592, postulando a absolvição do réu em razão da fragilidade do acervo probatório, inexistindo comprovação da existência de ânimo associativo estável e permanente apto a ensejar a tipificação do crime do artigo 35 da Lei de Drogas. De forma subsidiária, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecendo, contudo, a existência da agravante da reincidência. Pugnou pela fixação de regime inicial aberto.

O increpado RAFAEL DIOVANE DA MOTTA BALBINO ofereceu memoriais a fls. 2597/2612, alegando que o réu é pessoa trabalhadora e que não há provas de que tenha praticado o delito de associação para o tráfico, vez que sequer houve diligências investigativas para identificar o interlocutor constante das conversas telefônicas interceptadas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, imposição de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como que seja detraído da pena final o período de prisão cautelar e concedido o benefício da gratuidade de justiça.

O acusado LEANDRO DE TOLEDO apresentou memoriais a fls. 2613/2623, alegando que não há provas de que o réu tenha praticado o delito de associação para o tráfico, vez que sequer houve diligências investigativas para identificar o interlocutor constante das conversas telefônicas interceptadas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base próxima ao mínimo legal, imposição de regime inicial semiaberto, bem como que seja detraído da pena final o período de prisão cautelar e concedido o benefício da gratuidade de justiça.

O réu LUCIANO SANTOS DE TOLEDO ofereceu memoriais a fls. 2624/2635, requerendo sua absolvição em razão da fragilidade do acervo probatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, imposição de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como que seja detraído da pena final o período de prisão cautelar e concedido o benefício da gratuidade de justiça.

O acusado MAXWEL RODRIGUES SANTOS apresentou alegações finais a fls. 2639/2658, sustentando que não há provas da participação do réu na empreitada criminosa. Ainda, afirmou a ilegalidade da prova decorrente da interceptação telefônica, em razão de violação do princípio constitucional do sigilo, haja vista que "todos ouvem todos", bem como por ausência de justo motivo para utilização (e sucessivas renovações) de tal meio de obtenção de prova. Defende, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento dos pedidos da defesa para vinda das listas-régua das operadoras de telefonia e degravação dos áudios interceptados

na íntegra.

Outro defensor do réu MAXWEL ofereceu novas alegações finais escritas a fls. 2662/2695, sob argumento de que os memoriais anteriores foram protocolados por equívoco pela antiga defensora. Requereu a absolvição do réu diante da ausência de provas. Ainda, alegou ilegalidade da prova decorrente da interceptação telefônica, vez que referido meio de obtenção de prova não foi acompanhado de outras diligências aptas a confirmar a veracidade das informações obtidas. Além disso, afirmou que a decisão que autorizou a interceptação e as subsequentes que deferiram as sucessivas renovações não foram adequadamente fundamentadas. Pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial e cerceamento de defesa. Teceu considerações acerca da não configuração do crime de corrupção de menores (que não está capitulado na denúncia). No tocante à possível dosimetria de pena, requereu: o reconhecimento de participação de menor importância; reconhecimento, na primeira fase, apenas de maus antecedentes; afastamento das causas de aumento de pena; imposição de regime semiaberto; detração do período de prisão provisória; concessão de gratuidade de justiça.

A acusada FLÁVIA MARCELA DE SOUZA ofereceu memoriais a fls. 2696/2707.

Preliminarmente, alegou cabimento de acordo de não persecução penal, por se tratar de ré primária e acusada por crime cuja pena mínima é inferior a quatro anos. Requereu, assim, a conversão do julgamento em diligência para manifestação do Parquet a esse respeito. No mérito, pleiteou a absolvição por duas razões: a) ausência de estabilidade e permanência do vínculo entre Flávia e Bruno, aptos a configurar o crime do artigo 35 da Lei de Drogas; b) existência de mero vínculo paralelo entre Flávia e Bruno, sem comprovação de dolo de integrar a associação maior apontada na denúncia, o que violaria o princípio da correlação. No tocante à dosimetria, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; afastamento das causas de aumento (inexistência de aderência de vontade pela ré); reconhecimento de participação de menor importância (artigo 29, §1º, do CP); imposição de regime inicial aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O réu VITOR GABRIEL DE MOURA CARDOSO apresentou memoriais a fls. 2708/2720, alegando: a) cabimento de acordo de não persecução penal, por se tratar de réu primário e acusado por crime cuja pena mínima é inferior a quatro anos; b) existência de dúvidas quanto à correta identificação do sujeito Vitor, mencionado nas ligações, como sendo o réu; b) inexistência de prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo e de dolo de efetivamente participar da associação para o tráfico. O possível auxílio prestado pelo réu a Bruno seria meramente eventual; c) existência de mero vínculo paralelo entre os denunciados, sem comprovação de dolo de integrar a associação maior apontada na denúncia, o que violaria o princípio da correlação. No tocante à dosimetria, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; afastamento das causas de aumento (inexistência de aderência de vontade pelo réu); reconhecimento de participação de menor importância (artigo 29, §1º, do CP); imposição de regime inicial aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; concessão de direito de recorrer em liberdade.

Os acusados BRUNO DA SILVA PEREIRA e LEANDRO APARECIDO SEVERINO ofereceram alegações finais a fls. 2721/2730, alegando: a) nulidade da interceptação telefônica em razão de ausência de adequada fundamentação na decisão que a deferiu (amparada em denúncias anônimas e sem considerar a possibilidade de as provas serem obtidas por outros meios), bem como pela desproporcionalidade das prorrogações excessivas e duradouras da medida. No tocante à dosimetria, requereu, com relação a Leandro, a fixação da pena-base no mínimo legal, e, com relação a Bruno, majoração em apenas 1/6; na segunda fase, reconhecimento da agravante da reincidência apenas com relação a Bruno, aumentando-se a pena em 1/6; imposição de regime inicial aberto para Leandro e semiaberto para Bruno; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para Leandro; concessão de direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A instrução processual foi devidamente encerrada e os autos vieram conclusos para

prolação de sentença.

De proêmio, contudo, faz-se necessário analisar as questões preliminares levantadas pelas defesas em suas alegações finais escritas.

É indevida e desnecessária a conversão do julgamento em diligência para que o Ministério Público se manifeste acerca do oferecimento de acordo de não persecução penal aos réus FLÁVIA MARCELA DE SOUZA e VITOR GABRIEL DE MOURA CARDOSO.

Primeiramente, não houve confissão formal e circunstanciada da prática delitiva pelos acusados na fase de investigação, nem tampouco manifestação nesse sentido no momento da apresentação da defesa prévia ou durante as audiências de instrução.

A dedução de tal pedido no presente estágio processual se mostra descabida e acabaria apenas por protelar ainda mais feito já complexo e de difícil tramitação. Em segundo lugar, pressupondo o ANPP a confissão da prática delitiva, incidir-se-ia, no caso concreto, na vedação insculpida no artigo 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal, que obsta a aplicação do referido instituto despenalizador se o investigado ostentar conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional.

Ora, a habitualidade e a reiteração são elementos que se encontram inseridos no núcleo do tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas, que exige, para sua caracterização, ânimo associativo estável e permanente para a prática de tráfico de entorpecentes.

Portanto, o reconhecimento da prática da associação para o tráfico tem como consequência lógica o descabimento do ANPP.

A alegação de nulidade de citação dos acusados por suposta ausência de entrega de contrafé já foi devidamente enfrentada e afastada na decisão saneadora e na decisão de fls. 1809/1810, em fundamentações exaustivas e suficientes aplicáveis a todos os acusados que foram citados enquanto presos, às quais faço referência e adoto como razão de decidir, sendo desnecessário e contraproducente fundamentar novamente o indeferimento de pleito há muito superado.

O mesmo se dá com relação às alegações de nulidade das interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações. Todos os argumentos deduzidos pelas defesas (e meramente repetidos nas alegações finais) foram afastados na decisão de saneamento do feito, inclusive com referência a decisão que já havia feito o mesmo nos autos do processo nº 1500344-61.2021.8.26.0618.

O argumento novo trazido pela defesa do réu MAXWEL, no sentido de que o acesso às gravações por um número indeterminado de pessoas caracterizaria nulidade, não merece procedência.

O acesso ao conteúdo das interceptações foi franqueado ao Ministério Público e ao comando da Polícia Militar, sendo a delegação das atividades materiais de escuta e transcrição aos subordinados de cada órgão conduta lícita e necessária para lidar com a magnitude do material captado, sempre sob gestão, supervisão e responsabilidade dos agentes públicos diretamente habilitados pela decisão judicial deferitória da medida.

Identicamente, é isso também o que ocorre com relação às alegações de nulidade das medidas de busca e apreensão e da decisão que as deferiu. Tudo já devidamente analisado, fundamentado e indeferido por ocasião do saneamento.

A alegação de cerceamento de defesa deduzida por JOSÉ RICARDO DE PAULA, decorrente de suposto impedimento de que advogada presente no local acompanhasse a diligência, não merece acolhida.

Primeiramente, observo que a validade da busca e apreensão prescinde de acompanhamento por defensor da pessoa alvo da medida.

Em segundo lugar, o ventilado impedimento de acesso à causídica não foi devidamente provado nos autos. Observe-se que, na própria visão da defesa (não partilhada por este subscritor), haveria versões desencontradas acerca da permissão ou não de acesso da patrona à residência para acompanhamento da diligência. Tal situação, por si só, não é suficiente para inquiná-la. A ilicitude há que ser devidamente demonstrada, caso contrário não pode ser considerada existente.

Destaque-se que, embora a advogada que supostamente foi alvo do impedimento abusivo não seja obrigada a depor, não há vedação legal a que o faça. Com isso estaria colaborando para com seu cliente, sem que isso implicasse revelação de segredo ou outra informação sensível revestida pelo sigilo profissional, bem como auxiliando

para a completa elucidação dos fatos.

Ao sequer arrolá-la como testemunha, a defesa agiu de forma desidiosa e voluntariamente renunciou a importante meio de prova que poderia beneficiar seu patrocinado. Não o fazendo, sem que tenham sido apresentadas provas complementares do quanto alegado, é inviável o reconhecimento da nulidade apontada.

Outrossim, não procede a alegação de cerceamento de defesa deduzida pelo corréu TIAGO CHARLES VIEIRA DOS SANTOS em razão do indeferimento da oitiva, em audiência de instrução, do assistente técnico Ricardo Molina de Figueiredo.

O Código de Processo Penal prevê, em seu artigo 400, §1º, que o juiz poderá indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Ademais, é remansoso o entendimento jurisprudencial segundo o qual é o juiz o destinatário da prova e é a ele que compete a avaliação acerca da necessidade ou pertinência das provas, inexistindo cerceamento de defesa conquanto a decisão de indeferimento seja adequadamente fundamentada, o que ocorreu no caso concreto.

A prévia admissão da assistente técnico nos autos ou mesmo a menção jurisdicional genérica (por outra magistrada) da possibilidade de inclusão do assistente técnico no rol de testemunhas não exige a parte de justificar a pertinência e relevância da prova, nem vincula o magistrado que passe a funcionar no processo posteriormente. Não há que se falar em preclusão pro judicato.

Igualmente, a limitação do número de testemunhas a serem ouvidas durante a instrução é plenamente legítima e foi devidamente fundamentada, viabilizando o prosseguimento da marcha processual em ritmo adequado sem acarretar nenhum prejuízo para a defesa, mormente se considerado que esta simplesmente lançou um extenso rol de testemunhas a fls. 863, sem sequer justificar a pertinência de cada testemunha, o que era sua obrigação legal.

Interessante destacar, neste ponto, que do mesmo modo que as decisões judiciais têm de ser fundamentadas e os pedidos acusatórios justificados e acompanhados de lastro que os ampare, os pedidos defensivos de diligências e produção de provas também devem ter sua pertinência demonstrada, inclusive de forma clara, específica e compreensível. Defesa ampla não é igual a defesa irrestrita e incontida. Raciocínio diverso serviria unicamente para impedir a consecução de toda e qualquer persecução penal desencadeada no país, abrindo margem a todo tipo de manobras escusas para retardamento do andamento processual.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de acesso da defesa de forma irrestrita ao material de prova tal como colhido (fls. 2324 e seguintes, item C-IV, das alegações de TIAGO, bem como alegação de cerceamento constante das primeiras alegações finais do réu MAXWEL) já foi objeto de análise pelo juízo quando do saneamento do feito, restando consignado que a prova foi juntada aos autos tal como colhida. Observou-se que todos os dados captados pela empresa de telefonia são encaminhados diretamente para o sistema Guardiã, inexistindo dados brutos, não criptografados ou em outros formatos a serem acessados por quaisquer das partes. A esse respeito, bem como no que toca aos questionamentos acerca da higidez e confiabilidade do sistema Guardiã, remeto às partes à fundamentação esposada a fls. 1447/1451.

No tocante ao item C-V das alegações finais do réu Tiago (fls. 2329 e seguintes), observo que o acompanhamento em tempo real das interceptações por policiais militares que auxiliam o Ministério Público é medida legítima, judicialmente autorizada, e que tem por objetivo auxiliar na apreensão de fragmentos importantes para a investigação, bem como na pronta repressão de situação flagrancial ou mesmo na prevenção de delitos.

O material utilizado para embasar as imputações, contudo, é produzido pelo Ministério Público e seu pessoal auxiliar interno, por meio de transcrições (em verdade, apontamentos em forma de discurso indireto) realizados diretamente no sistema Guardiã e disponibilizados às partes após a materialização do relatório de investigação. Novamente, nenhuma nulidade ou ilegalidade a ser sanada.

Não remanescendo questões preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito da ação penal.

A materialidade dos delitos restou devidamente estampada pelo Relatório de Investigação nº 20/DISE/2020 (fls. 207/209); RDO nº 4208/2019 - Del. Sec. Taubaté -

Plantão (fls. 216/220); RDO nº 5688/2019 - Del. Sec. Taubaté - Plantão (fls. 221/225); RDO nº 577/2020 - Del. Sec. Taubaté - Plantão (fls. 226/228); RDO nº 32/2018 - DISE - Taubaté (fls. 229/233); RDO nº 99/2019 - DISE - Taubaté (fls. 234/239); RDO 70/2017 - DIG - Taubaté (fls. 240/245); Ofício PM (fls. 254/258 e 259); Relatório nº 67/2020 (fls. 267/304); Relatório nº 74/2020 (fls. 335/337); Ofício TIM (fls. 343/346); Relatório nº 77/2020 (fls. 357/359); Ofício VIVO (fls. 362/363); Ofício CLARO (fls. 367/368); Ofício VIVO (fls. 370/371); Ofício SKY (fls. 376); resposta EDP (fls. 377); Ofício CLARO (fls. 378/379); resposta iFood (fls. 380/381); resposta VIVO (fls. 382/384); Laudo Pericial nº 396314/2020 - Provisório ref. RDO nº 140/2020 - DISE de Taubaté - tráfico do dia 03/12/2020 - Rua Joaquim Carlos da Silva altura do nº 585 e na Rua Pedro Donizete dos Santos nº 140, em Taubaté (fls. 437/440); Laudo Pericial nº 401150/2020 - Definitivo - ref. ao RDO anterior (fls. 441/443); Laudo Pericial nº 404673/2020 - Provisório - ref. RDO nº 3449/2020 - Delegacia de Taubaté/Plantão - tráfico do dia 10/12/2020 - Rua Toiti Kako 630, em Taubaté (fls. 444/446); Laudo Pericial nº 409122/2020 - Definitivo - ref. ao RDO acima (fls. 447/449); Laudo Pericial nº 28748/2021 - Provisório - ref. RDO nº 237/2021 - DISE de Taubaté - tráfico do dia 27/01/2021 - no interior da residência localizada na Avenida Prof. Gentil de Camargo nº 415, Bairro Sandra Maria\Parque Três Marias, nesta cidade de Taubaté (fls. 453/455); Laudo Pericial nº 34967/2021 - Definitivo - ref. ao RDO anterior (fls. 456/458); auto de exibição e apreensão (fls. 459); Laudo Pericial nº 79631/2021 - Provisório - ref. RDO nº 533/2021 - 1º DP de Taubaté- tráfico do dia 10/03/2021 - na Av. Toiti Kako, 586, Jardim América - residência do acusado MATHEUS BRIET (fls. 460/462); Auto de prisão em flagrante - JOSÉ RICARDO DE PAULA (fls. 463); BO nº 4/2021 - DEIC - referente à prisão de JOSÉ RICARDO DE PAULA (fls. 464/470); Laudo Pericial nº 80.504/2021 - Provisório - ref. RDO 4/2021 - Del. Sec. de Taubaté - tráfico do dia 10/03/2021 - na Av. Toiti Kako, 62, Jardim América, Taubaté/SP - residência JOSÉ RICARDO DE PAULA (fls. 471/480); termo de depoimento da testemunha Frederico Manoel Inacio de Souza (fls. 486/487); termo de depoimento da testemunha Anderson Fernando Cavalca (fls. 488/489); termo de interrogatório de JOSÉ RICARDO DE PAULA (fls. 490); Laudo Pericial nº 86.652/2021 (exame químico-toxicológico definitivo) - ref. ao RDO 4/2021 ora apontado (fls. 503/508); Laudo Pericial nº 86.646/2021 (exame químico-toxicológico definitivo) - ref. ao RDO nº 533/2021 ora apontado (fls. 606/608); Relatório nº 22/2021 contendo transcrição das oitivas dos investigados e testemunhas realizadas no PIC (fls. 610/618); BO/PM referentes ao cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão no dia da Operação (fls. 1093/1096, 1097/1121, 1122/1126, 1127/1131, 1132/1135, 1136/1140, 1141/1144, 1145/1150, 1151/1154, 1155/1158, 1159/1163, 1164/1173, 1174/1180, 1181/1187, 1188/1191); resposta da DÍGITRO (fls. 1192); Laudo Pericial nº 80.354/2021 (exame de local) - réu JOSÉ RICARDO DE PAULA (fls. 1193/1213); relatórios de análise dos bens apreendidos no dia da Operação (10/03/21) (fls. 1215/1216, 1217/1218, 1219/1298, 1299/1300, 1301/1323, 1324/1327, 1328/1329, 1330/1331, 1332/1348, 1349/1383); pareceres do CAEX (fls. 1384/1389, 1390/1394, 1395/1401, 1402/1406); termos de deslacrção (fls. 1407/1408, 1409/1411, 1412/1414); ficha de acompanhamento de vestígio digital (Remessa do material apreendido para o CAEX) (fls. 1415/1416); ofício encaminhado pela autoridade policial ao Ministério Público, informando o encaminhamento, em invólucro plástico, de 2 (dois) cadernos sob o Lacre nº SPTC 140780 (fls. 1417); juntada de link de acesso aos vídeos constantes do Relatório nº 56/2021 - SI (fls. 1426); laudo pericial nº 81.179/2021 (laudo definitivo das armas e munições apreendidas em 10 de março de 2021) (fls. 1462/1467), bem como pela prova oral colhida.

A autoria dos crimes também restou integralmente demonstrada.

A testemunha Carlos Eduardo de Castro Paciello, promotor de justiça, declarou que foi convocada para participar de uma operação feita pelo GAECO em conjunto com a polícia militar, mas da qual não sabia detalhes (qual seria o alvo, qual era a investigação), não tinha nenhum conhecimento de nada até a madrugada em que se deu a reunião. Disse que foi feita uma breve exposição a respeito do objeto da investigação, isso ainda na madrugada, e em seguida saiu com a sua missão, com que lhe foi atribuído, que era cumprir o mandado de prisão contra, salvo engano, JOSÉ

RICARDO "DA CUNHA", e cumprimento de mandado de busca e apreensão, junto com uma equipe do BAEP. Relatou que a equipe do BAEP chegando ao local fez inicial contenção, em seguida ingressaram na casa e, junto com os policiais e o senhor José Ricardo, foram em direção ao quarto dos fundos. Afirmou que ele foi cientificado do mandado e foram até o quarto dos fundos, no qual, salvo engano, ele pegou na janela do banheiro uma chave. Disse que perguntou a ele se era do laboratório e ele confirmou. Relatou que saíram pela porta da cozinha e logo contíguo, colado com a casa, havia um cômodo trancado que ele abriu o cadeado e ali dentro era onde estava depositada enorme quantidade de drogas. Afirmou que os policiais foram vasculhando e ele foi mostrando. Disse que havia bolsas de nylon, bolsas idênticas, umas 3 ou 4 bolsas, cheias de tijolos de pasta base de cocaína. Disse que também havia algumas outras substâncias, que ele foi apresentando, fenacetina, cafeína, uma outra substância de que não se recorda do nome. Asseverou que depois ele mostrou, um pouco mais tarde, uma caixa de papelão onde havia vários tijolos de maconha, e que havia muitos produtos usados ali para misturar com a cocaína, para fazer a tal da cocaína comercial. Afirmou que ele mostrou que pegava um quilo de determinada substância e punha fenacetina e um quilo de cafeína, ou de outra substância e tal. Aduziu que também havia no local alguma cocaína já misturada, que ele falou que já era comercial, já tinha preparado, caixas e caixas de papelão contendo sacos de eppendorf, uma quantidade bem grande. Relatou que, em um determinado momento, ele revelou que havia armas de fogo, assim voltaram ao quarto dele e, no armário, ele cavou ao fundo, na lateral, e apontou aos policiais onde estavam. Aduziu que os policiais foram tirando de mochilas e acharam, salvo engano, três armas de fogo, duas pistolas, um revólver, um silenciador, carregadores, balaclava, para cobrir o rosto, e luvas. Disse que em cima desse armário havia dois sacos contendo cocaína, que, segundo ele, iria descartar, pois teriam ficado úmidas, alguma coisa assim. Aduziu que ele apontou como sendo dele dois aparelhos de telefone celular, um smartphone e um bem simplesinho da LG, que não era smartphone. Disse que no decorrer da operação ele revelou que aquele pequenininho era o que ele usava para manter o contato com outros integrantes do grupo criminoso. Relatou que, em várias vezes, ele fez referência ao grupo, às pessoas no plural, dizendo "eles vêm aqui para misturar", "eles vêm aqui para embalar", alguma coisa assim. Disse que ele foi indagado a respeito do que havia no carro (que estava na garagem, na entrada da casa, um Corolla), pois, no banco de trás dele havia, dentro de uma caixa de papelão, um saco plástico contendo uma substância em pó branca, que, segundo ele, era fenacetina e que havia buscado no dia anterior ao da operação. Afirmou que, segundo ele, os familiares não sabiam, talvez desconfiassem. Relatou que também havia droga sintética, uns quadradinhos azuis, roxos, e muitas anotações. Aduziu que ele relatou que estava participando disso havia uns quatro anos, que recebia dois (mil) reais por mês fixo, para armazenar aquelas coisas, e trezentos reais a cada mistura que fazia da cocaína pura em cocaína comercial, que seria trezentos por lote, alguma coisa assim. Relatou que ele afirmou que estava aposentado pelo INSS em razão de problemas na coluna. Indagada pelo Ministério Público se JOSÉ RICARDO chegou a mencionar outros integrantes do grupo, respondeu que ele chegou a mencionar, mas que lhe foge agora um dos nomes que foi dito por ele quando questionado por um policial militar, mas ele fazia referência ao celular que ele usava para falar com o líder, com o chefe dele, que seria exclusivo, aquele mais simplesinho. Disse que ele falava disso usando o plural, fazendo referência no plural, dizendo "eles guardaram aqui", "eles deixaram aqui", "eles vêm buscar", "eles vêm para embalar as drogas". Disse que ele admitiu que fazia a mistura e até deu a receita, explicando que usava um quilo da pasta base, misturava mais um quilo de fenacetina e de outra substância, que não se lembra se era cafeína ou lidocaína, para fazer a comercial. Disse que lá também havia sílica, silicone em pó, que ele falou que era levinho, pesou e disse que a usava quando estava muito úmido, para deixar mais seca a mistura. Indagada se o quartinho fica no interior do terreno, respondeu que era uma casa de classe média baixa e que a parede lateral desse quartinho ficava colada com a parede do quarto do casal, de JOSÉ RICARDO e esposa. Aduziu que para acessá-lo era necessário sair no quintal e entrar por uma porta exclusiva desse quartinho. Disse que se recorda que havia uma lâmpada pendurada e,

no começo, os policiais usaram lanternas